

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3313/2530

บริษัท สม พรเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 421

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของกรมศุลกากรจำเลยที่ 1 ได้ยึดผ้าของโจทก์โดยอ้างว่า เป็นผ้าที่ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่าผ้าที่ถูกยึดไม่ตรงกับผ้าที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการยึดโดยมีเหตุผลอันควรสงสัยว่าผ้าที่ยึดนั้นได้ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรดังนี้ กรณีไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ยึดผ้าของโจทก์ไว้สอบสวนเป็นเวลาถึง 5 เดือนเศษ เพราะไม่อาจแยกพิจารณาเฉพาะผ้าของโจทก์ก่อนผ้ารายการอื่นได้เนื่องจากยึดมาจากแหล่งเดียวกัน ต้องส่งผ้าที่ยึดไปกองวิเคราะห์สินค้าทำการวิเคราะห์ ส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถามเจ้าของโรงงานที่ผลิตและฟอกย้อม สอบสวนชิปปิง ทำหนังสือไปถึงกองประเมินอากรกับกองตรวจสินค้าขาเข้าแล้ว และเสนอความเห็นไปยังกรมศุลกากรจำเลยที่ 1 พร้อมกันทั้ง 7 รายการ เช่นนี้เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนไม่มีการกลั่นแกล้งโจทก์ ทั้งโจทก์เพิ่งนำชิปปิงมาให้สอบสวนหลังจากการยึดผ้าประมาณ 3-4 เดือน โจทก์ไม่มีหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าจำเลยใช้เวลาสอบสวนเกี่ยวกับผ้าพิพาทนานเกินสมควรหรือจำเลยกลั่นแกล้งโจทก์ ประกอบกับผ้ามีใช้ทรัพย์สินที่เสื่อมสลาย

ได้ง่าย ไม่มีเหตุจำเป็นต้องพิจารณาสอบสวนโดยเร่งรัดเป็นพิเศษ ในที่สุดจำเลยคืนผ้าให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นกรมสังกัดกระทรวงการคลังจำเลยที่ 2 ถึง 4 เป็นเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2524 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ 1 ให้ทำการตรวจค้นบริษัทศรีสยามภัณฑ์ จำกัด จำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ร่วมกับพวกยึดสินค้านวม 7 รายการที่สงสัยว่าจะเป็นสินค้าที่หลบหนีภาษีศุลกากรนำเข้ามาในราชอาณาจักรมีสินค้านวมรายการที่ 2 คือผ้าเส้นใยประดิษฐ์ 100% ซึ่งโจทก์ฝากให้บริษัทศรีสยามภัณฑ์ จำกัด ขายจำนวน 475 ม้วนยาว 24,837 หลาขายในราคาหลาละ 45 บาทในระหว่างตรวจค้นนายไพโรจน์ วชิโรพรอนันต์ กรรมการโจทก์ ได้นำหลักฐานการนำสินค้านวมรายการที่ 2 ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเสียภาษีอากรถูกต้องแสดงต่อจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 แต่จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ยังคงยืนยันยึดผ้าดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นผ้าที่ลักลอบนำเข้ามาโจทก์จำต้องให้จำเลยกับพวกยึดผ้าดังกล่าวไปเก็บไว้ที่ทำการของจำเลยที่ 1 ต่อมาเมื่อจำเลยที่ 1 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผ้าที่ถูกยึดไปได้นำเข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายจึงคืนผ้าให้โจทก์ 475 ม้วนเป็นเวลาถึง 5 เดือนเศษนับแต่วันถูกยึดผ้าไปเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายหากจำเลยไม่ยึดผ้าของโจทก์ไปโจทก์จะขายผ้าได้เป็นเงิน 1,117,665 บาทโจทก์ขอคิดค่าเสียหายเท่ากับดอกเบี้ยที่โจทก์ต้องเสียให้กับธนาคารขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน 390,944 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสี่ให้การว่าจำเลยที่ 4 ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีผู้ลักลอบนำผ้าจากต่างประเทศมาเก็บไว้ที่บริษัทศรีสยามภัณฑ์ จำกัด จำเลยที่ 4 จึงขออนุมัติจากจำเลย

ที่ 2 เข้าตรวจค้นบริษัทดังกล่าวได้ร่วมกันตรวจค้นกับจำเลยที่ 3 กับพวกและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหมายค้นด้วยยึดสินค้าอันมีเหตุอันควรสงสัยว่าหลบหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร 7 รายการรายการที่ 2 เป็นผ้า 100% โพลีเอสเตอร์จอร์เจียสีต่างๆ หน้ากว้าง 36 นิ้วตราซัมซุงใต้รูปผู้หญิงจำนวน 505 ม้วนจำเลยที่ 3 และที่ 4 กับพวกได้เปรียบเทียบผ้าของกลางและใบขนสินค้าที่โจทก์นำมาแสดงแล้วเห็นว่าเป็นผ้าคนละชนิดกันและมีจำนวนต่างกันจึงได้ยึดผ้าดังกล่าวไว้เพื่อสอบสวนให้แน่ชัดว่าผ้าของกลางเป็นผ้าตามใบขนสินค้าที่โจทก์กล่าวอ้างหรือไม่จำเลยไม่ได้กลับแก้ถึงโจทก์เมื่อตรวจพิสูจน์แล้วได้คืนผ้าของกลางแก่โจทก์ทันทีที่จำเลยไม่ได้กระทำละเมิดโจทก์ไม่เสียหาย

ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นจำเลยที่ 4 ถึงแก่กรรมโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นตามที่คู่ความรับกันว่าเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2524 จำเลยที่ 3 ที่ 4 กับพวกตรวจค้นบริษัทศรีสยามภัณฑ์ จำกัดแล้วยึดผ้าไป 7 รายการโดยอ้างว่าเป็นผ้าที่ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผ้าตามรายการที่ 2 นั้นเป็นของโจทก์ฝากให้บริษัทดังกล่าวขายให้แก่ถูกจำเลยยึดไปด้วยต่อมาเมื่อจำเลยทำการสอบสวนแล้วเห็นว่าผ้าตามรายการที่ 2 ของโจทก์นั้นเป็นผ้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมายจึงส่งคืนผ้า

ของกลางให้โจทก์รับไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2524 ซึ่งเป็นเวลา 5 เดือนเศษหลังจากที่ยึดไปปัญหามีว่าจำเลยทั้งสี่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยยึดผ้าของโจทก์ไปโดยมิชอบจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์นั้นเห็นว่าโจทก์นำสืบว่าโจทก์นำหลักฐานใบขนสินค้าขาเข้าใบกำกับสินค้าและใบเสร็จรับเงินค่าเสียภาษีอากรไปแสดงต่อจำเลยที่ 3 ที่ 4 ตามเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.3 แล้วแต่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ก็ยังยึดผ้าตามรายการที่ 2 ซึ่งเป็นของโจทก์ไปจำเลยที่ 3 ที่ 4 เบิกความว่าได้ตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวแล้วเห็นว่าผ้าที่ถูกยึดไม่ตรงกับผ้าที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้านายไพโรจน์วิโรพรอนันต์ผู้จัดการโจทก์ซึ่งเป็นผู้นำหลักฐานมาแสดงก็เบิกความรับว่าเป็นเช่นนั้นจริง ดังนั้นการยึดผ้าของกลางของโจทก์ซึ่งกระทำโดยจำเลยที่ 3 และที่ 4 จึงเป็นการยึดโดยมีเหตุผลอันควรสงสัยว่าผ้าที่ยึดนั้นได้ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรฉะนั้นการยึดผ้าของโจทก์ดังกล่าวจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ปัญหาต่อไปตามฎีกาของโจทก์ก็คือการที่จำเลยทำการยึดผ้าของโจทก์ไว้ทำการสอบสวนเป็นเวลาถึง 5 เดือนเศษจึงคืนให้โจทก์นั้นเป็นเวลานานเกินสมควรและเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่นั้นจำเลยนำสืบว่านายวรศักดิ์พวงเดชนิติกรของจำเลยที่ 1 เป็นผู้สอบสวนกรณีนี้และเสนอความเห็นให้จำเลยที่ 1 ส่งตามคำเบิกความของนายวรศักดิ์พยานจำเลยได้ความว่าได้สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผ้าทั้ง 7 รายการที่ยึดมาพร้อมกันไม่อาจแยกพิจารณาเฉพาะผ้ารายการที่ 2 ของโจทก์ก่อนรายการอื่นได้เพราะยึดมาจากแหล่งเดียวกันต้องส่งของกลางไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกองวิเคราะห์สินค้าทำการวิเคราะห์เสียก่อนเพื่อให้ทราบว่าผ้าตามใบขนที่อ้างและตามของกลางนั้นมีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรทั้งต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถามเจ้าของโรงงานที่ผลิตและพอกย้อมด้วยนอกจากนี้นายวรศักดิ์ยังให้นายไพโรจน์นำชิปปิงมาสอบด้วยปรากฏตามคำให้การของชิปปิงทั้งสองเอกสารหมาย ล.19 และ ล.20 ต่อมาต้องทำหนังสือไปถึงกองประเมินอากรและกองตรวจสินค้าขาเข้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของชิปป

ปึงสำหรับสินค้ายานนี้เมื่อได้ทำการตรวจสอบผ้าทั้งเจ็ดรายการแล้วนายวรศักดิ์ได้
เสนอความเห็นไปยังจำเลยที่ 1 พร้อมกันทั้งเจ็ดรายการโดยขอให้ปล่อยรายการที่ 2
ที่ 3 และที่ 7 รายการอื่นให้ยึดไว้จำเลยที่ 1 ก็เห็นด้วยจำเลยที่ 1 ได้สั่งคืนผ้ารายการที่
2 ให้โจทก์การพิจารณาในเรื่องยึดและคืนของกลางทั้งเจ็ดรายการนี้ได้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนไม่มีการกลั่นแกล้งโจทก์อย่างไรเหตุที่คืนผ้าของกลางรายการที่ 2 เข้าไป
เนื่องจากโจทก์ไม่นำชิปปิงมาให้ทำการสอบสวนเพ็งนำมาให้สอบสวนหลังจากการ
จับกุมผ้าของกลางประมาณ 3-4 เดือนคำเบิกความของนายวรศักดิ์ดังกล่าวมีพยาน
เอกสารสนับสนุนและสมเหตุผลน่าเชื่อถือ โจทก์ไม่มีหลักฐานมาแสดงให้เห็นได้ว่า
จำเลยใช้เวลาสอบสวนเกี่ยวกับผ้าของกลางรายนี้นานเกินสมควรหรือกลั่นแกล้ง
โจทก์อย่างไรผ้าของกลางก็มีใช้ทรัพย์สินที่เสื่อมสลายได้ง่ายซึ่งจำเป็นที่จะต้องพิจารณา
สอบสวนโดยเร่งรัดเป็นพิเศษแต่อย่างใดเมื่อในที่สุดจำเลยคืนผ้าของกลางให้โจทก์ก็
ปรากฏว่าโจทก์ได้รับผ้าของกลางคืนในสภาพเรียบร้อยจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำ
ละเมิดต่อโจทก์ ฎีกาของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ